

Mit Star-Anwälten

Der Tagesspiegel

Mittwoch 12. Juni 2024

Copyright 2024 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte vorbehalten



Section: BERLIN; Berlin; S. B6

Length: 696 words

Body

Das Deutsche Rote Kreuz Sozialwerk Berlin (DRK SWB) geht mit einer Star-Anwaltskanzlei juristisch gegen kritische Berichterstattung über die Flüchtlingsunterkunft Tegel vor. Das DRK SWB will mithilfe der bekannten Kanzlei Schertz Bergmann die Verbreitung mehrerer Passagen eines im April erschienen Artikels der Tageszeitung „Neues Deutschland“ (nd) unterbinden. Darin berichtete das Blatt über anonyme Aussagen dreier Mitarbeiter des Ankunftsentrums zu internen Missständen und Inkompetenz unter der Belegschaft.

Das „nd“ hatte es allerdings abgelehnt, eine entsprechende Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Deshalb beantragte das DRK SWB eine einstweilige Verfügung gegen das „nd“ beim Landgericht II.

Es geht auch um einen Windpocken-Ausbruch

Der Sozialverband hat die Federführung für das Ukraine-Ankunftszentrum in Tegel inne. Die Unterkunft ist inzwischen Deutschlands größte Unterkunft für geflüchtete Menschen. Aktuell leben dort über 4000 Personen.

Vergangene Woche fand im Berliner Landgericht II die mündliche Verhandlung zum Antrag auf einstweilige Verfügung gegen das „nd“ statt. Am Donnerstag nun will das Gericht ein Urteil sprechen. Wie während der mündlichen Verhandlung deutlich wurde, sind mehrere Behauptungen, die im Artikel des „nd“ veröffentlicht wurden, Streitgegenstand. So berichtet eine der im Artikel zitierten Quellen, Mitarbeiter der Flüchtlingsunterkunft in Tegel auf unterster Ebene bekämen keine Aufgaben zugewiesen. Irgendwann habe es geheißen, man solle sich Arbeit ausdenken, wird der Mitarbeiter zitiert. Man müsse nun rumlaufen, das sei aber nur Show, hieß es weiter. Das DRK SWB ließ über ihre Anwältin die Behauptungen zurückweisen. Diese seien falsch, derartige Anweisungen hätte es nicht gegeben. Neben diesem Absatz will das DRK SWB auch eine weitere Aussage unterbinden. Eine vom „nd“ zitierte Mitarbeiterin sagte, bei einem Windpocken-Ausbruch im vergangenen Jahr habe sie gesagt, man müsse die Bewohner informieren. Dies habe die Schichtleitung ihr aber verboten. Die Autorin des Artikels hatte daraus geschlussfolgert: Wenn die Behauptung stimme, hätten die Verantwortlichen in Tegel Tote in Kauf genommen. Dass DRK weist auch diese Behauptung als unwahr zurück, ein entsprechendes Verbot habe es nie gegeben. Die Anwältin des DRK SWB wies bei der Verhandlung zudem darauf hin, dass zu dem entsprechenden Vorwurf zwar eine Stellungnahme eingeholt worden sei, die dann aber nicht abgedruckt worden sei.

Wurden überhaupt Belege zur Widerlegung vorgelegt?

Mit Star-Anwälten

Insgesamt sind nach Angaben des „nd“ zwölf Textstellen Gegenstand der Auseinandersetzung. Bei der Verhandlung in der vergangenen Woche zweifelte der Anwalt des „nd“, der Medienrechtsanwalt Johannes Eisenberg, an der Eilbedürftigkeit des Antrags. Diese muss vorliegen, damit einer einstweiligen Verfügung stattgegeben wird. Anwalt Eisenberg wies darauf hin, dass die DRK SWB keine Belege zur Widerlegung der im Artikel geäußerten Behauptungen vorgelegt habe. Auch der Richter sagte, im Antrag sei nichts glaubhaft gemacht worden. Das sei „wirklich ungewöhnlich“. Wer eine einstweilige Verfügung haben wolle, sei vollumfänglich in der Darlegungs- und Glaubhaftmachungslast. Diese sei nicht erfolgt.

Die Anwältin des DRK SWB fragte, wie man denn glaubhaft machen solle, wenn etwa der Vorwurf, die Arbeit wäre nur Show, nicht stimme. Ob man dann dazu eidesstattliche Versicherungen von mehreren Mitarbeitern vorlegen solle, fragte sie. „Völlig unmöglich wäre es nicht“, sagte der Richter dazu. Zur eidesstattlichen Erklärung, die von der Autorin des „nd“-Artikels vorgelegt wurde, sagte er: Diese bewerte man so, dass sie ausreichend glaubhaft gemacht habe, dass mit den Zeugen ausführlich gesprochen worden sei und ihre Identität ausreichend geprüft wurde.

Aus Sicht der DRK-Anwältin habe es aber nicht genug Zeit gegeben, auf diese eidesstattliche Erklärung zu reagieren. Ob die Richter der beantragten Verfügung zustimmen oder ihn ablehnen, wollen sie an diesem Donnerstag entscheiden.

Darüber wird vor Gericht gestritten: Unterkünfte im Ankunftscenter Tegel.

Zahl des Tages

12

Textstellen des „nd“-Berichts sind umstritten

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: TSPI

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (90%); GERICHTSHÖFE (90%); HILFSORGANISATIONEN (78%); RICHTER (78%); SCHRIFTSTELLER (78%); GERICHTSURTEILE (75%)

Industry: SCHRIFTSTELLER (78%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (90%); DEUTSCHLAND (74%); UKRAINE (57%)

Load-Date: June 11, 2024

